

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72332 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 11.10.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilita dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 (*P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Giordano e Nicola VASCELLARI,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Aquilone n. 7, per
procura allegata al ricorso introduttivo;

attrice

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio MENNUNI ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, Piazza Antonio Mancini 4, per procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

Oggetto: Pagamento somma.

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.10.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* deduceva che:

con contratto n. IC 4083 dell'8/2/06, registrato in data 5/4/06, *Org_1* aveva concesso in locazione finanziaria alla società *Parte_2* i beni, acquistati e regolarmente consegnati, siti in Roma, Via Poli n. 25 costituiti da:

1) Intero piano terreno costituito da 3 (tre) negozi aventi accesso dai civici nn. 24 – 26 e 27-28 di via Poli;

2) Intero piano sottostrada;

distinti al Catasto Fabbricati -foglio 478, mappale 190, sub. 1, Via Poli n. 24, piano T;

-foglio 478, mappale 190, sub. 2, Via Poli n. 26, piano T;

-foglio 478, mappale 190, sub. 3, Via Poli n. 27-28, piano T-S1;

-foglio 478, mappale 190, sub. 14, Via Poli n. 25, interno 1;

-foglio 478, mappale 190, sub. 15, Via Poli n. 25, interno 2;

-foglio 478, mappale 190, sub. 16, Via Poli n. 25, interno 3;

-foglio 478, mappale 190, sub. 17, Via Poli n. 25, interno 4;

-foglio 478, mappale 190, sub. 18, Via Poli n. 25, interno 5;

-foglio 478, mappale 190, sub. 19, Via Poli n. 25, interno 6;

che, nonostante espresso divieto di cessione del contratto di locazione finanziaria, previsto all'art. 12 delle condizioni generali, l'utilizzatrice aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda, mai comunicato né autorizzato dall'esponente; che, in data 30.7.2011, l'utilizzatrice, la cui denominazione sociale era nel frattempo mutata in *Controparte_2* era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Savona;

che, con transazione conclusa nell'ottobre 2014, il *CP_3* si era impegnata al rilascio degli immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, con ammissione al passivo dell'attrice per un credito chirografario di € 17.610.692,15, dandosi altresì atto della intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria;

che, nonostante i tentativi esperiti, l'affittuaria *Contro* non aveva rilasciato l'immobile, continuando a detenerlo abusivamente senza corrispondere alcunché;

che pertanto l'esponente aveva introdotto un procedimento ex art. 702 bis, non ancora concluso, nel quale aveva richiesto il rilascio dell'immobile, mentre, con l'odierno giudizio, intendeva chiedere il risarcimento dei danni per abusiva occupazione, tenuto conto del valore locativo dell'immobile;

che, con atto di scissione del 17.12.2014, la Org_1 si era scissa, trasferendo all'esponente parte del proprio patrimonio.

Concludeva quindi chiedendo: “

Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis:

1) Per le ragioni tutte sopra esposte, attesa tra l'altro la responsabilità della convenuta relativa all'illegittima occupazione dell'immobile oggetto della controversia, condannare la stessa a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'esponente a partire dal 9/10/2014 (data di sottoscrizione della transazione), e fino all'effettivo rilascio dell'immobile di proprietà della stessa, danni che si quantificano nell'importo di almeno € 570.000,00 , oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data di inizio dell'illegittima occupazione del bene e fino al saldo, e oltre ai danni subiti e subendi relativi al periodo di illegittima occupazione dell'immobile decorrente dall'1/12/2017 e fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, che si quantificano in € 15.000,00 al mese oltre a rivalutazione ed interessi legali fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia: danni se del caso da liquidarsi anche in via equitativa;

2) Spese rifuse.”

Si costituiva Controparte_1 deducendo: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'applicabilità del rito speciale 447 bis c.p.c.; 3) la regolare occupazione del bene in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda; 4) l'inammissibilità della domanda per rinuncia da parte dell'attrice all'indennità di occupazione con la transazione conclusa con il fallimento; 5) l'assenza di danno ed, in ogni caso, l'eccessività della richiesta.

Concludeva quindi chiedendo: “*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria*

sotto comminatoria di improcedibilità della domanda e previo mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta siccome inammissibili, infondate e non provate, con condanna della stessa all'integrale refusione delle spese di lite".

Disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., ammessa ed espletata CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'11.10.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 30.12.2021.

<<<<<< >>>>>>

Dalla documentazione in atti e dalla pacifica ricostruzione delle parti emerge che, a seguito della stipula di un contratto di locazione finanziaria tra l'attrice e la Geo, s.r.l. (divenuta poi Controparte_2), quest'ultima ha poi ceduto in godimento gli immobili alla odierna convenuta con un contratto di cessione di azienda, nel quale peraltro gli immobili neppure vengono indicati tra i beni componenti l'azienda oggetto di cessione, bensì solo quale luogo nel quale l'attività è svolta.

In seguito alla dichiarazione di fallimento della Controparte_2 l'attrice ha stipulato una transazione con il fallimento in data 9.10.2014, prevedendo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria con conseguente diritto della concedente proprietaria a rientrare nella disponibilità dei beni.

Il bene è invece rimasto nella disponibilità della convenuta sino al 14.11.2018, come da verbale di rilascio depositato quale allegato 10 della memoria 183 6° comma n. 2. Tanto premesso, la stessa convenuta riconosce come non vi sia stato alcun subentro da parte sua nel contratto di locazione finanziaria, in ragione del divieto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali e comunque in assenza di autorizzazione alcuna al subentro da parte della concedente.

Inoltre, l'inopponibilità alla concedente della cessione di azienda stipulata con l'utilizzatrice, è stata accertata nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.,

svoltosi tra le odierne parti in causa e conclusosi con ordinanza di rilascio, pacificamente non impugnata e quindi definitiva, così da doversi ritenere la questione coperta da giudicato.

Ne consegue che l'occupazione del bene da parte della convenuta, protrattosi oltre l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, non trovi alcuna fonte contrattuale opponibile all'attrice, così da risultare abusiva.

Deve altresì ritenersi fondata la domanda risarcitoria svolta, laddove la mancata disponibilità dell'immobile, quale bene potenzialmente fruttifero, è in sé fonte di danno risarcibile.

Con recentissima pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui *“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.”* (Cass. n. 39 del 07/01/2021). Di analogo tenore anche Cass. n. 21272 del 05/10/2020; n. 21239 del 28/08/2018 e molte altre.

Nel caso in questione, non è provata ma neppure allegata una infruttuosità del bene, da escludersi proprio in ragione della natura, trattandosi di immobile con destinazione commerciale posto in pieno centro storico di Roma, in prossimità della

Org_2

[...] zona ad alta vocazione turistica, come dimostra del resto la circostanza che il bene sia stato inizialmente oggetto di locazione finanziaria e poi utilizzato dalla convenuta nell'ambito dell'attività oggetto di cessione.

Quanto alla misura del danno, deve aversi riguardo al valore locativo del bene per come quantificata dal CTU, il quale, a seguito di esaustiva indagine eseguita tenendo conto delle caratteristiche del bene e della sua allocazione, ha quantificato il valore locativo, dall'1.10.2014 di risoluzione della locazione finanziaria al 15.11.2018 di rilascio, in complessivi € 548.602,50, da ritenersi la misura più adeguata anche in ragione delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni di parte e della circostanza che i CT di parte hanno fornito quantificazione tra loro molto lontane la cui media porta ad un valore vicino a quello determinato dal CTU.

Ed allora, in accoglimento della domanda svolta, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 548.602,50 oltre rivalutazione ed interessi sulle somme man mano maturate, dalla data di inizio della abusiva occupazione al saldo

Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di *Parte_1* di € 548.602,50 oltre rivalutazione ed interessi, dalla data di inizio della abusiva occupazione al saldo, sulle somme mensilmente maturate;
- Condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese processuali, liquidate nella misura di € 355,50 per spese e € 6.000,00 per compensi oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma il 07/01/2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini